

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....003111.....

Tocache, 11 DIC 2024

Vistos: La Ley N° 28044, Ley General de Educación; la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su modificatoria; la Ley N° 30328; el Decreto Supremo N° 020-2023-MINEDU; el Informe N° 393-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH.; la Nota de Coordinación N° 485-2024-GRSM/DRE/DO. UE303/RR. HH y el Memorando N° 1699-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, es política del Ministerio de Educación garantizar el buen inicio del año escolar en concordancia con las políticas priorizadas y los compromisos de gestión escolar;

Que, el artículo 76° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial dispone que las plazas vacantes existentes en las instituciones educativas públicas no cubiertas por nombramiento son atendidas vía concurso público de contratación docente;

Que, el artículo 1° de la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, señala que el Contrato de Servicio Docente regulado en la Ley de Reforma Magisterial tiene por finalidad permitir la contratación temporal del profesorado en instituciones educativas públicas de educación básica y técnico productiva; es de plazo determinado y procede en el caso que exista plaza vacante en las instituciones educativas;

Que, por Decreto Supremo N° 020-2023-MINEDU, se aprueba la "Norma que regula el procedimiento para las contrataciones de profesores y su renovación en el marco del contrato de servicio docente en educación básica y técnico productiva, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones", con el objetivo de establecer disposiciones en relación al procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación de profesores y la renovación de su contrato, en los programas educativos y en las IIEE públicas de Educación Básica y Técnico Productiva;

Que, conforme establece el numeral 10.4 del artículo 10 de la norma indicada, es responsabilidad de la IE proponer al profesor para ser contratado según los criterios dispuestos para la contratación por situaciones diferenciadas, cautelando que cumpla con los requisitos dispuestos en la norma; asimismo, el artículo 27 de la misma norma regula la contratación por situaciones diferenciadas, en IIEE por convenio y aquellas que no son de convenio, en caso de esta última el literal b) del numeral 27.2 del artículo 27 establece que, el director de la IE en coordinación con los miembros del CONEI podrá proponer ante la UGEL, a quien cumpla con los requisitos de formación general, específicos (perfiles establecidos en el anexo 6 de la indicada norma) y no incurra en alguno de los impedimentos estipulados en el artículo 21 de la citada norma; adjuntando la hoja de vida documentada y las declaraciones juradas debidamente llenadas, firmadas y con impresión dactilar, según formatos establecidos en los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 de dicha norma;

Que, de acuerdo al numeral 28.6 del artículo 28 de la norma mencionada, en el caso de que los contratos sean resueltos antes de cumplir los treinta (30) días o la propuesta se realiza por periodos menores a treinta (30) días, la UGEL expide la resolución de reconocimiento para efectos de pago;

Que, en el Informe N° 393-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH., de fecha 15 de octubre del 2024, la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, precisa que el profesor Wilder GATICA FASABI con DNI N° 42057401 asumió función de docente en la IEPSM N° 0466 "Regner Pérez Grández", distrito de Nuevo Progreso, Tocache, en la licencia con goce generada por la titular, Prof. Rosario Del Pilar Espinoza Miranda en el periodo del 01 al 21 de julio del 2024 = 21 días. Que al revisar y corroborar conforme los documentos adjuntos el: Formato 01 – Reporte de Asistencia Detallado/ Formato 02 Consolidado de Asistencia, Tardanzas, Permisos, Licencias (emitido por el director de la instancia educativa). Por cuanto sugiere, viabilizar ante la Oficina de Presupuesto la certificación presupuestal por el importe de S/ 2,170.35 (por los días a reconocer) y sucesivo con ello, autorice a esta dependencia proyectar la resolución para su reconocimiento para efectos de pago por labor efectuada en vía de regularización a favor del Sr. Wilder GATICA FASABI;

Que, mediante la Nota de Coordinación N° 485-2024-GRSM/DRE-UGELT-UGA/RR.HH., de fecha 15 de noviembre del 2024, la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, solicita se proyecte la resolución de reconocimiento solo para efectos de pago, en favor del docente Wilder GATICA FASABI, por haber laborado en la I.E. N° 0466 "Regner Pérez Grández", del 01/07/2024 al 21/07/2024 (21 días);

Que, con Memorando N° 1699-2024-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 18 de noviembre del 2024, el Director de la UGEL Tocache, autoriza proyectar en vías de regularización la resolución de reconocimiento de pago a favor de don Wilder GATICA FASABI, identificado con DNI N° 42057401, por haber laborado en la I.E. N° 0466 "Regner Pérez Grández", del 01/07/2024 al 21/07/2024 (21 días);

Que, estando a lo actuado por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, con el visto bueno de las dependencias correspondientes de la UGEL, y la propuesta elevada por el director de la IE, y;

De conformidad con la Ley N° 28044 Ley General de Educación, Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial y su modificatoria, Ley N° 31953: Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, el Decreto Supremo N° 004-2013-ED que aprueba el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y sus modificatorias, el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, el Decreto Supremo N° 015-2002-ED, que aprueban el Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa y las facultades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- RECONOCER SOLO PARA EFECTO DE PAGO DE REMUNERACIONES, en vías de regularización, a partir del 01 de julio del 2024 al 21 de julio del 2024 (21 días), al personal que a continuación se indica:

1.1 DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES	:	GATICA FASABI, WILDER
DOC. DE IDENTIDAD	:	D.N.I. N° 42057401
SEXO	:	MASCULINO
FECHA DE NACIMIENTO	:	24/10/1983
RÉGIMEN PENSIONARIO	:	A.F.P. PROFUTURO MIXTA



CUSSPP : 606111WGFIA1
FECHA DE AFILIACION : 01/01/2000
TÍTULO Y/O GRADO DE INST : PROFESOR
ESPECIALIDAD : PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA N° 00571-P-DUGE-T

3111

1.2 DATOS DE LA PLAZA:

NIVEL Y/O MODALIDAD : Primaria
INSTITUCIÓN EDUCATIVA : 0466 REGNER PEREZ GRANDEZ
CÓDIGO DE PLAZA : 621464216512
COD. REGISTRO (AIRHSP) : 001180
CARGO : PROFESOR
MOTIVO DE LA VACANTE : LICENCIA CGR POR INCAPACIDAD TEMPORAL (Enfermedad) DE: ESPINOZA MIRANDA, ROSARIO DEL PILAR

1.3 DATOS DEL CONTRATO:

N° DE EXPEDIENTE : 016-2024830050 N° DE FOLIOS: 12
REFERENCIA : Memorando N° 1699-2024-GRSM-DRE-UGELT/D
VIGENCIA DEL CONTRATO : Desde el 01/07/2024 hasta el 21/07/2024
JORNADA LABORAL : 30 HORAS PEDAGOGICAS
FASE DE ADJUDICACION : RECONOCIMIENTO DE PAGO

ARTICULO 2°.- ESTABLECER, que es de aplicación al docente cuyo pago se reconoce por el artículo 1° de la presente resolución, las causales de resolución de contrato señaladas en el artículo 30 del Decreto Supremo N° 020- 2023-MINEDU.

ARTICULO 3°.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley N° 31953 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.

ARTÍCULO 4°.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; a la parte interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese

Dra. ISEL SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATR/JA
GTR/RGRR.HH.
SVTM/TA

